

REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I. DISPOSITION GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent règlement intérieur a pour objectif de fixer :

- Les mesures en matière de santé et de sécurité à l'intérieur de l'établissement ;
- Les règles générales et permanentes de discipline applicables dans l'établissement ainsi que les garanties quant à leur application en conformité avec les textes légaux, réglementaires et conventionnels ;
- Les dispositions relatives aux garanties de procédure prévues pour le salarié en cas de sanction disciplinaire ;
- Les règles relatives aux droits de la défense des salariés, aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes ;

ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION

Il s'impose à l'ensemble du personnel interne ou externe de la société **AMOAMAN & ASSOCIÉS**, y compris les travailleurs indépendants (freelance), Consultants et stagiaires, qu'ils soient présents ou non lors de son entrée en vigueur de ce présent règlement.

Les personnes qui exécutent un travail de la société **AMOAMAN & ASSOCIÉS** sans être liées par un contrat de travail (salariés des entreprises extérieures, personnel intérimaire, stagiaires...) relèvent du présent règlement intérieur pour les mesures d'hygiène et de sécurité et les règles générales et permanentes relatives à la discipline, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.

Les responsables sont tenus et ont l'obligation d'imposer les règles relatives aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 3- AVENANTS

Sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Administration et du visa de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales, le présent Règlement Intérieur pourra être complété, suivant les circonstances, par des notes de service ou circulaires signées du Directeur Général de la Société **AMOAMAN & ASSOCIÉS** après information des délégués du personnel. Ces notes auront le même caractère obligatoire que le Règlement Intérieur

TITRE II. ORGANISATION TECHNIQUE DU TRAVAIL

ARTICLE 4 - MOBILITE DU PERSONNEL ET DEPLACEMENT TEMPORAIRE

4-1 : MOBILITE DU PERSONNEL

La Société a son siège administratif à Abidjan, mais ses activités s'étendent sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, l'affectation, initialement donnée au personnel ne saurait être définitive, elle peut varier selon les besoins de service. Chaque membre du personnel s'engage expressément à accepter toute affectation ou tout changement d'affectation décidée par la Société. Les délégués du personnel en cours de mandat ne sont pas concernés par cette mesure.

Le membre du personnel, qui quinze (15) jours après notification écrite, refuse de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, sera considéré comme démissionnaire.

4-2 : DEPLACEMENT TEMPORAIRE

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi (missions à l'intérieur et à l'extérieur, stage...), il lui est alloué une indemnité pour couvrir ses frais de déplacement et d'hébergement, ou bien il bénéficie d'une prise en charge par la Société **AMOAMAN & ASSOCIES** en vue de couvrir des frais engendrés par le déplacement temporaire.

ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail pour l'ensemble du personnel la société **AMOAMAN & ASSOCIES** est fixée à **trente-cinq (35)** heures par semaine.

Les horaires de travail sont fixés comme suit :

Du Lundi au Vendredi

- **Matin : 09h – 13h**
- **Après - midi : 14h – 18h**

Le repos hebdomadaire est fixé à (2) jour, le samedi et le dimanche.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de nécessité, il pourra être demandé au travailleur d'effectuer soit des heures supplémentaires, soit d'assurer une permanence selon les conditions définies par les dispositions réglementaires. Le Directeur Général prendra une note de service qui précisera les conditions d'exécution des heures supplémentaires.

Ces heures ainsi effectuées seront rémunérées conformément aux dispositions de l'article 24 du décret 96-203 du 07 Mars 1996. En dehors de l'horaire normal, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée par un travailleur ou un groupe de travailleurs sans instructions préalables données par la hiérarchie.

ARTICLE 7 - ABSENCES DE COURTE DUREE

Les absences de courte durée motivées par un événement grave et fortuit dûment constaté, intéressant directement le foyer du travailleur (notamment incendie de l'habitation, déguerpissement, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant à sa charge etc...) n'entraînent pas la rupture du contrat de travail mais simplement sa suspension sans solde, pourvu que l'employeur ait été informé au plus tard dans les deux jours (2) et que la durée de cette absence soit-en rapport avec l'événement qui l'a motivée. Toutes les absences doivent faire l'objet **d'une autorisation écrite**.

Les absences de plus d'une demi-journée doivent être autorisées par l'autorité chargée des Ressources Humaines, après avis du supérieur hiérarchique du demandeur. **Le seul visa du supérieur hiérarchique ne vaut pas autorisation d'absence dans le cas d'une permission excédant une demi-journée.**

ARTICLE 8 - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

Conformément à l'article **25** de la convention collective Interprofessionnelle, le travailleur comptant au moins six (6) mois de présence dans l'entreprise bénéficie à l'occasion des événements familiaux dûment justifiés, ci-après énumérés, d'une permission exceptionnelle, non déductible du congé réglementaire, sans aucune retenue de salaire, dans la limite de 10 jours par an, à savoir :

- Mariage du travailleur : 4 jours ouvrables
- Mariage d'un de ses enfants, d'un frère, d'une sœur : 2 jours ouvrables
- Décès du conjoint : 5 jours ouvrables
- Décès d'un enfant, du père, de la mère du travailleur : 5 jours ouvrables
- Décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ouvrables
- Décès d'un beau-père ou belle-mère : 2 jours ouvrables
- Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables
- Baptême d'un enfant : 1 jour ouvrable
- Première communion : 1 jour ouvrable
- Déménagement : 1 jour ouvrable

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur, par écrit. En cas de force majeure rendant impossible l'autorisation préalable de l'employeur, la présentation des pièces justifiant l'absence doit s'effectuer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze **(15) jours** qui suivent l'événement. Si celui-ci se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, l'employeur accordera un délai de route de **02 jours** lorsque le lieu où s'est produit l'événement est situé à moins de 400 kilomètres et 3 jours au-delà de 400 kilomètres. Ces délais de route ne seront pas rémunérés. En ce qui concerne les autres membres de la famille, non cités ci-dessus, une permission de deux **(2) jours** pourra être accordée en cas de décès et d'un **(1) jour** en cas de mariage. Ces absences ne seront pas payées.

ARTICLE 9 - CONGE ANNUEL

Conformément aux articles **69,70,71** de la convention collective, de l'article **25,1 et** suivant du code du travail et en application du décret 98-39 du 28 Janvier 1998, le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an, soit douze (12) mois. La durée du congé payé à la charge de la société **AMOAMAN & ASSOCIES** est déterminée conformément à la législation en vigueur. Le calendrier des départs en congé est établi par les différents Département de l'entreprise en accord avec les travailleurs, en tenant compte des impératifs de la Société et des désirs des salariés.

La date de départ en congé devra être communiquée à chaque agent au moins **quinze (15) jours** à l'avance. Au moment du départ en congé, l'autorité chargée des Ressources Humaines doit remettre au travailleur, une fiche mentionnant les dates de départ et de reprise de service. Procéder au paiement de l'allocation de congé.

Le rappel du travailleur en congé pourra intervenir en cas de nécessité de service. Dans ce cas, le travailleur rappelé **conservera** intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail.

TITRE III. DISCIPLINE GENERALE

CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

ARTICLE 10 - OBLIGATION DU PERSONNEL

Le personnel doit observer une conduite professionnelle en toute circonstance, avec politesse et courtoisie.

Les horaires de travail sont fixés par **AMOAMAN & ASSOCIES** et sont portés à la connaissance du personnel. Chacune des personnes concernées est priée de respecter ces horaires.

Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une demande d'absence suivi d'une autorisation préalable de la Direction. Une absence non autorisée constitue une absence irrégulière et injustifiée.

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, être justifiée auprès de la Direction dans un délai de 48 heures suivant l'arrêt.

Il est noté que tout employé a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de son travail.

Ce matériel doit être utilisé conformément à son objet. Ce matériel doit être restitué à l'entreprise à la fin de chaque stage ou de chaque mission.

ARTICLE 11 – INTERDICTIONS

Il est formellement interdit à l'ensemble du personnel de la Société AMOAMAN & ASSOCIES :

- D'introduire sans autorisation dans le cabinet des personnes étrangères au service ;
- De séjourner au sein du cabinet en dehors des heures de travail
- D'emporter sans autorisation écrite et validée des objets appartenant au cabinet ;
- De se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ;
- D'utiliser pour son compte personnel les réseaux d'information et de communication de l'entreprise ;
- D'utiliser les moyens de communication de l'entreprise dans le but de consulter ou d'avoir accès à du contenu illégal ou amoral ;
- De divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations confidentielles dont le Personnel aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
- De quitter son poste de travail sans motif justifiable ;
- De signer des pièces ou des lettres au nom d'entreprise sans y être expressément autorisé ;
- De refuser un travail commandé sauf en cas de grève ;
- De conserver des fonds appartenant à l'entreprise ;
- De permettre l'accès au téléphone, aux micro-ordinateurs ou autres appareils de service à toute personne étrangère à l'entreprise ;
- De manger sur les positions ou bureau de travail ;
- De causer du désordre de façon quelconque ou de tenir des propos contraires aux bonnes mœurs ;
- Exercer toute pression sur le personnel pour faire obstacle à la liberté du travail ou susciter tout acte de nature à détériorer volontairement le climat social de l'entreprise ;
- De transformer les locaux de la société en lieux de prière ou de culte.

Tout manquement à ces interdictions est passible des sanctions.

Cette énumération n'est pas exhaustive. Le Directeur Général prendra toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires à la bonne marche de la Société conformément à l'article 16.2 du code du travail.

CHAPITRE 2 : CONSEIL DE DISCIPLINE

ARTICLE 12 - DEMANDE D'EXPLICATION

Conformément à l'article **17.5** du code du travail, préalablement à toute sanction, le travailleur doit pouvoir s'expliquer, dans un délai de **72** heures à compter de la réception de la demande d'explication, soit par écrit, soit verbalement...

ARTICLE 13 - CONSEIL DE DISCIPLINE

Il est créé au sein de la Société un Conseil de Discipline.

Il est composé de :

- Supérieur hiérarchique du fautif ;
- Deux délégués du personnel ;
- Le Responsable RH
- Le Responsable Juridique
- Le Directeur Général ou son représentant

Son Rôle :

C'est un système disciplinaire qui doit établir des sanctions proportionnelles à la gravité et au caractère répétitif des mauvaises performances de l'employé ou de sa conduite personnelle inacceptable.

Délibération du conseil de discipline :

L'avis du conseil de discipline doit être formulé par écrit.

Cet avis est communiqué immédiatement au Directeur Général pour décision. La décision du Directeur Général doit être notifiée au travailleur.

Les membres du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations.

ARTICLE 14 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les fautes de discipline ou professionnelles sont constituées par des actes contraires à ceux que prescrivent la loi **2015. 532 du 20 Juillet 2015** portant code du travail, les textes d'application, les conditions de l'engagement du travailleur et le présent règlement.

Le chef de l'entreprise ou son représentant se réserve le droit d'appliquer les sanctions suivantes :

- L'avertissement écrit,
- La mise à pied temporaire de 1 à 3 jours ;
- La mise à pied temporaire de 4 à 8 jours,
- Le licenciement.

ARTICLE 15 - MISE A PIED.

Elle peut être infligée lorsque la faute commise présente un certain degré de gravité.

Le nombre de jours de mise à pied sera fonction du degré de la gravité de la faute et du dossier individuel du travailleur.

La mise à pied peut être aussi prononcée à l'égard d'un travailleur qui récidive dans une faute pour laquelle il a écopé d'un avertissement écrit dans un délai ne dépassant pas six (06) mois.

ARTICLE 16 - LICENCIEMENT

Le licenciement pourra être prononcé notamment dans les cas suivants :

- 1) Lorsque le travailleur ayant encouru deux avertissements écrits commet dans un délai de trois (03) mois, une nouvelle faute justifiant la même sanction.
- 2) Lorsque le travailleur ayant encouru une mise à pied de 1 à 3 jours, commet une nouvelle faute passible de la même sanction dans un délai de 6 mois ;
- 3) Lorsque le Personnel ayant encouru une mise à pied de 4 à 8 jours, Commet dans un délai de 6 mois, une faute passible de la même sanction.
- 4) Lorsque le travailleur commet une de ces fautes ci-après énumérées :
 - L'incitation des autres membres du personnel à la désobéissance ;
 - Absences non motivées, répétées ou prolongées ;
 - La prolongation non justifiée du congé payé
 - Insultes, menaces voies de faits ou actes immoraux à l'égard de l'employeur, des autres travailleurs de l'entreprise et toute autre personne à l'occasion du travail et pendant les heures de travail
 - Refus d'accomplir le travail commandé, d'obéir aux ordres donnés par l'employeur ou ses préposés dans le cadre de l'activité professionnelle normale du travailleur.
 - L'état d'ivresse ;
 - Les rixes dans l'Etablissement ;
 - L'infraction aux règles de sécurité des travailleurs ;
 - La soustraction, même temporaire, de documents ;
 - Le refus de rejoindre son poste d'affectation ;
 - L'abandon de poste ;
 - La perte des droits civiques (6 mois) ou condamnation pour délit entachant l'honorabilité ;
 - L'insubordination ou manque de respect caractérisé envers le personnel ;
 - Le détournement de valeurs, objets et matériels ou outils de la Société ;
 - La détérioration volontaire d'un matériel ;
 - Le vol ou abus de confiance au préjudice de la Société ou des autres employés
 - Inscription injurieuse sur le matériel ou les immeubles de l'entreprise.

Lors de la cessation du contrat d'un travailleur, et même en cas de suspension de celui-ci, si la Direction le lui demande, tout salarié doit restituer les biens en sa possession qui appartiennent à l'entreprise ou qui lui ont été confiés par cette dernière, notamment les objets et vêtements de travail.

TITRE IV. HYGIENE ET SÉCURITÉ

ARTICLE 17 - GENERALITES

La Direction veille à l'observation au sein de l'établissement des mesures de santé et de sécurité prescrites par la réglementation et la Médecine du travail en vigueur.

Les prescriptions ou décisions affichées dans les locaux s'imposent à l'ensemble du personnel et des stagiaires. Ainsi tout manquement volontaire aux règles de santé et de sécurité pourra engager la responsabilité de leur auteur.

ARTICLE 18 – SECURITE

Chacun est tenu de participer aux actions de prévention et d'information mises en place au sein de l'établissement nécessitant sa présence. Tout refus injustifié d'assister à une telle action serait constitutif d'une faute.

De manière générale, il incombe à chacun dans le cadre de ses missions de prendre soin de sa sécurité et de sa santé mais aussi de celles des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements.

Chacun signale immédiatement à la hiérarchie toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger physique ou moral grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate. De plus, tout stagiaire ou membre du personnel, ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, doit, s'il décide de se retirer de son poste, en avertir immédiatement la personne désignée à cet effet par courriel physique ou électronique.

Tout accident survenu au cours du travail doit être déclaré par la victime le jour même ou dans un délai de 24 heures, dans les conditions prévues (par note de service et/ou courriel). En cas d'accident ou de maladie professionnelle, la victime doit, dès que possible et en tout état de cause dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail s'il y en a un, communiquer à l'employeur le volet destiné au salarié, du ou des certificats médicaux relatifs à l'accident ou à la maladie professionnelle, y compris en cas de rechute.

En outre, en cas de danger grave, imminent et inévitable, la Direction prendra les mesures et donnera les instructions nécessaires pour permettre au personnel et stagiaires d'arrêter toute activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Les mesures d'hygiène résultant de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions de la Médecine du travail s'imposent à tous ceux qui sont soumis à la présente réglementation.

ARTICLE 19 – HYGIENE

19.1 - Interdiction de consommer de l'alcool

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées et de la drogue dans l'établissement pendant les horaires de travail.

Exceptionnellement, l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement, pourront être accordées par la Direction par des autorisations particulières et exceptionnelles à l'occasion de certains événements organisés par le cabinet.

19.2 - Interdiction de fumer

Conformément à la législation en vigueur, il est formellement interdit de fumer dans l'ensemble de l'établissement.

Le cas échéant :

Les employés sont autorisés à s'absenter de leur poste de travail afin d'aller fumer à l'extérieur.

19.3- Propreté des locaux, usage et entretien du matériel

Le Personnel est tenu de veiller à la propreté des postes de travail qui lui sont spécialement affectés. Chacun est tenu en ce qui le concerne d'entretenir ses outils de travail et machines mis à sa disposition et signaler immédiatement à la Direction les dysfonctionnements de celles-ci.

L'ensemble du Personnel doit veiller à ne pas procéder à des réparations ou faire l'entretien du matériel sans respecter les consignes de sécurité (mise hors tension, refroidissement...).

TITRE VI. HARCELEMENT SEXUEL, MORAL ET AGISSEMENTS SEXISTES

ARTICLE 20 - HARCELEMENT

20.1°) Harcèlement moral

Aucun stagiaire ou membre du personnel ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (L1152-1 du Code du Travail).

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (L1152-2 du Code du Travail).

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Tout stagiaire ou membre du personnel ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

20.2°) Harcèlement sexuel

Aucun stagiaire, prestataire, consultant ou membre du personnel ne doit subir des faits :

- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (1153-1 du Code du Travail).

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au préalable, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés (L1153-2 du Code du Travail).

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés (L1153-3 du Code du Travail).

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Tout stagiaire ou membre du personnel ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

20.3°) Agissements sexistes

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (L1142-2-1 du Code du Travail).

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – PUBLICATION

Conformément aux dispositions des articles 4 et suivants du Décret 96-191 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur, le présent règlement intérieur a été communiqué aux délégués du personnel et syndicaux le ...

Il entrera en vigueur pour compter du ...

Fait à Abidjan le 03/01/2024

LE DIRECTEUR GENERAL